

1500586-47.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2037712/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 22916960 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 242/22/332 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2037712 - 02º D.P. SANTA BARBARA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500586-47.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500586-47.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2037712/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 22916960 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 242/22/332 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2037712 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTINA MIRANDA LIBERATO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a CRISTINA MIRANDA LIBERATO, (com qualificação à fl. 16) a conduta correspondente ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, praticada em 09/01/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 09 de janeiro de 2022, por volta de 12h50, na Rua Áustria, nº 360, Jardim Europa, nesta cidade e comarca, CRISTINA MIRANDA LIBERATO, qualificada a fls. 14, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 1120 (mil cento e vinte) microtubos contendo cocaína, com peso estimado em 206,6g

(duzentos e seis gramas e seis decigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 63/64); 2) o recebimento da denúncia (fls. 116/117) em 20/07/2022; 3) a defesa (fls. 110/113); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 6, 8 e 9). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); boletim de ocorrência (fls. 10/11); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fl. 14); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 76/78).

2.2. Da autoria.

A autoria de CRISTINA MIRANDA LIBERATO, todavia, não restou configurada. Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 6 e 8/9), ao auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), ao laudo pericial (fls. 76/78) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "na ocasião, a denunciada estava trazendo consigo as porções de droga supracitadas, dentro de uma bolsa, quando, em determinado momento, avistou a aproximação de uma viatura da Polícia Militar e, pressentindo que seria detida, esboçou reação de medo. Por conta disso, ela acabou sendo abordada. Submetida a buscas, Cristina confessou aos agentes de segurança que, na bolsa que carregava, havia entorpecentes e que eles eram destinados a uma pessoa de alcunha "Lê". Por conta disto, a denunciada foi conduzida ao plantão policial e presa em flagrante."

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Marcelo e Vitor Giácomo, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando observaram a ré saindo de um veículo Celta segurando uma bolsa parecida com uma sacola preta, a qual ao observar a presença da viatura, demonstrou nervosismo, e que em abordagem, Cristina começou a falar rapidamente que estava indo trabalhar, e que indagada sobre a bolsa, informou que não sabia o que tinha em seu interior, posteriormente disse que sabia tratar-se de entorpecente. Informou que havia pegado as drogas de uma pessoa de pré-nome "William" e que pretendia entregar a uma pessoa de alcunha "Le" mas não sabia declinar sobre a localização e paradeiro deles. Não conhecia a ré anteriormente. A ré não falou sobre ser cuidadora de idosos e estar com pressa. Ela estava nervosa e apresentou versão desconexa. Foram até a casa da ré e não localizaram nada. Na casa da idosa, local em que a ré trabalha, verificaram a senhora acamada e nada de ilícito encontrado.

O informante de defesa, Estevão Tiago da Silva, disse que conhece a ré há 40 anos. Sabe que ela trabalha como cuidadora perto da sua casa há 08 anos. Ela chegou a cuidar da mãe do depoente. Sabe que a ré possui um filho com deficiência. A ré busca fralda e remédio para a pessoa que trabalha. Como ela está acamada, a ré sempre sai e volta em curto espaço de tempo.

O informante da defesa, Fabio, disse conhecer a ré há 35 anos. A ré é cuidadora da mãe do depoente. Ela precisa sair para buscar fralda e remédio. O filho da ré é uma criança especial. A ré nada comentou a respeito do fato aqui apurado. Ela continua

trabalhando na residência do depoente.

A informante Silvanira disse conhecer a ré desde pequena, e se considera mãe adotiva da ré. Sabe que a ré trabalha como cuidadora e tem um filho especial.

Por sua vez, a acusada CRISTINA MIRANDA LIBERATO em solo policial e em juízo negou a prática do crime. Relatou na presença de sua advogada Luiza Elaine de Campos - OAB: 162404, que: trabalha como cuidadora de idosos aproximadamente 7 anos e nesta data foi buscar fraldas para uma senhora qual a mesma cuida no posto médico próximo a sua residência; que no caminho de volta um indivíduo de nome "William", qual a mesma conhece do mesmo bairro a chamou e pediu para levar uma bolsa para um outro indivíduo conhecido do bairro de apelido "Le"; que não desconfiando pegou a referida bolsa e acreditou tratar-se de recicláveis/sucatas pois há aproximadamente 8 meses já havia feito o mesmo tipo de favor para William entregando umas garrafas em uma distribuidora ali próximo; que não olhou o que teria no interior da bolsa e seguiu seu trajeto; que poucos metros antes de chegar em sua residência foi abordada por policiais militares e ao revistarem a bolsa foi quando a mesma tomou conhecimento de que haviam entorpecentes ali; que a mesma possui um filho de 8 anos totalmente dependente da mesma pois é hiperativo e faz uso de medicamento controlado, tendo seu trabalho e sua família que a ajuda assim não tendo necessidade de realizar práticas ilícitas. Não estava nervosa e não conseguiu encontrar William posteriormente. Não foi cobrada por nenhum traficante sobre o entorpecente apreendido.

Ao cabo da instrução probatória, a absolvição se impõe. Com efeito, a ré alegou desconhecer o conteúdo ilícito da bolsa que levava consigo. Sua versão em solo policial foi mantida em juízo, em detalhes. Ademais, um dos policiais ouvidos em juízo foi assertivo em informar que a ré narrou desconhecer o conteúdo da bolsa, informando, ademais, que a forma como a bolsa estava fechada não permitia visualizar o que estava em seu interior. Há contradição em relação ao depoimento do outro policial, que informou que a ré negou, num primeiro momento, mas posteriormente teria confessado o conhecimento sobre a existência de entorpecentes. A ré, por outro lado, não possui passagem policial, apesar de possuir quase 50 anos de idade. As testemunhas de defesa narraram conhecer a ré há décadas, atestando sua boa conduta.

É bem verdade que seria possível que ela tivesse conhecimento do conteúdo da bolsa, ante o nervosismo ao visualizar os policiais, o que gerou a abordagem e apreensão do entorpecente. Ademais, é importante deixar registrado ser conveniente informar desconhecer o conteúdo de uma bolsa transportada pelo indivíduo, quando flagrado com entorpecentes. Mas tal análise deve ser feita caso a caso e, no presente, não há prova suficiente para uma condenação, levando-se em conta tudo quanto já mencionado.

O que se tem, em verdade, são apenas elementos de informação, colhidos em sede inquisitorial, insuficientes, dessa forma, para uma condenação. Portanto, incide na espécie a regra do art. 155 caput, do Código de Processo Penal, no sentido de que a condenação criminal não pode estar apoiada, exclusivamente, em elementos colhidos na fase extrajudicial. Nesse sentido, julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Ap. n.º 990.10.415966-0, rel. Des. Xavier de Souza, j. em 13/04/2011, 11.ª Câ. Direito Criminal e Ap. n.º 1.04 9-797.3/7-00, Des. Péricles Piza, j. em 8/5/2007. Assim sendo, ante os frágeis elementos de prova, prevalece o princípio "in dubio pro reo", impondo-se, dessa forma, a absolvição do acusado. Neste sentido: "Sendo conflitante a prova e não se podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que absolver o réu" (JUTacrim 20/370).

Capítulo III – Do dispositivo.

Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, absolvo o réu CRISTINA MIRANDA LIBERATO, já qualificada nos autos, da imputação contida na denúncia (art. 33, caput, da Lei 11.340/06).

Autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância entorpecente

apreendida. Defiro a restituição do aparelho celular à ré, que deverá ser retirado pela defensora da ré.
Custas na forma da lei. Expeça-se certidão de honorários, se for o caso. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA